

ДОГОВОР № PL-260816-2

на разработку программного обеспечения — кассового модуля (с условиями о неразглашении конфиденциальной информации)

г. Алматы

«16» августа 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице директора Цай Платона, действующего на основании свидетельства о регистрации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ИП «Mix Beauty» (реквизиты уточняются при подписании), БИН/ИИН _____, в лице Раисы, действующей на основании учредительных документов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке кассового модуля — кассового рабочего места на сенсорном моноблоке (далее — «Кассовый модуль», «ПО»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Кассовый модуль разрабатывается как дополнение к веб-порталу управления сетью Заказчика (Договор № PL-260816-1 от «16» августа 2026 г.) на общей с ним архитектуре и единой базе данных.

1.3. Состав и функциональный объём работ определяются Техническим заданием — **Приложением № 1**, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Кратко: сенсорный экран продажи в браузере моноблока, сканирование штрих-кодов, приём оплат, печать чека с фискализацией через онлайн-ККМ, смены и Z-отчёты, возвраты, права кассиров, синхронизация с порталом, работа при нестабильном интернете, запуск на точках.

1.4. Согласованный объём: работа кассового модуля на всех торговых точках сети Заказчика — до 10 касс — без дополнительной платы за количество касс. Увеличение объёма сверх согласованного оформляется дополнительным соглашением.

1.5. Детализация функциональности в рамках Приложения № 1 уточняется Сторонами на этапе согласования кассового экрана (п. 3.2) по взаимному согласию без изменения общей стоимости, если уточнения не выходят за рамки Технического задания.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ по Договору с учётом предоставленной Заказчику **скидки 10%** составляет **630 000 (шестьсот тридцать тысяч) тенге** (стоимость без скидки — 700 000 тенге) — цена действует при разработке в связке с веб-порталом (п. 1.2). Скидка зафиксирована и пересмотру не подлежит. Исполнитель не является плательщиком НДС.

2.2. Оплата производится двумя частями: **50%** — 315 000 тенге — аванс в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Договора; **50%** — 315 000 тенге — после сдачи работ (пилотный запуск на точке, раскатка на сеть) и подписания акта (п. 3.4).

2.3. Оплата производится на расчётный счёт либо иным согласованным Сторонами способом. Датой оплаты считается дата поступления средств.

2.4. В стоимость работ не входят и оплачиваются Заказчиком напрямую поставщикам: кассовое оборудование (моноблоки, чековые принтеры, сканеры штрих-кодов) и тарифы сторонних сервисов (онлайн-ККМ/ОФД, интернет). Исполнитель оказывает содействие в подборе и выполняет подключение и настройку оборудования в рамках стоимости Договора.

2.5. Работы и услуги, прямо не входящие в Техническое задание (Приложение № 1), в том числе последующие доработки по заявкам Заказчика, выполняются по отдельному согласованию по ставке 20 (двадцать) долларов США за час работы в тенге по курсу на дату счёта, либо отдельным соглашением.

3. Порядок выполнения и сдачи работ

3.1. Срок выполнения работ — 2–3 недели с даты поступления аванса; работы могут вестись параллельно с разработкой веб-портала и не удлиняют его срок. Заказчик обеспечивает наличие оборудования (п. 2.4) и доступов к выбранному сервису онлайн-ККМ к началу пилотного запуска.

3.2. Этап 1 «Кассовый экран»: Исполнитель разрабатывает и демонстрирует Заказчику основной функционал кассы (экран продажи, сканирование, оплаты, чек). Заказчик согласовывает либо направляет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.3. Этап 2 «Пилот»: касса запускается на одной торговой точке Заказчика, продавцы проводят реальные продажи. Замечания в рамках Технического задания устраняются без дополнительной оплаты.

3.4. Сдача: касса разворачивается на всех точках сети (в пределах п. 1.4), настраивается оборудование, передаются доступы. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направляет мотивированный отказ. При отсутствии ответа в указанный срок работы считаются принятыми. Обучение продавцов проводится по запросу Заказчика и оплачивается отдельно (п. 2.5).

3.5. Гарантийная поддержка: гарантия распространяется на весь функционал, предусмотренный Техническим заданием (Приложением № 1). Исправление ошибок в работе ПО в гарантийный период производится Исполнителем без дополнительной оплаты в течение 6 (шести) месяцев с даты сдачи.

4. Права на результат работ

4.1. После полной оплаты исключительные имущественные права на созданные в рамках Договора результаты — кассовый модуль, включая исходный код, дизайн интерфейсов и структуру базы данных, — переходят к Заказчику. ПО размещается на серверах/аккаунтах Заказчика.

4.2. При сдаче работ Исполнитель передаёт Заказчику все доступы: логины и пароли администратора, доступы к серверу (хостингу), базе данных и ключи интеграций (включая ключи сервиса онлайн-ККМ). После полной оплаты Заказчик вправе сменить пароли и ключи; на период гарантийной поддержки Исполнитель сохраняет доступ в объёме, согласованном с Заказчиком.

4.3. Исполнитель вправе использовать обезличенные наработки, библиотеки и типовые модули, не содержащие конфиденциальной информации Заказчика, в иных проектах.

4.4. Стороны согласовали право Исполнителя упоминать факт сотрудничества и общее описание проекта в портфолио, без раскрытия конфиденциальной информации (п. 5), если Заказчик письменно не запретит такое упоминание.

5. Конфиденциальность (NDA)

5.1. Конфиденциальной признаётся любая информация, полученная Сторонами друг от друга в связи с исполнением Договора, в том числе: сведения о бизнес-процессах, финансовые показатели (включая данные о продажах и выручке точек), базы клиентов и поставщиков, прайсы и условия работы, учётные данные и доступы, содержание переговоров и переписки, исходный код и архитектура ПО, условия настоящего Договора.

5.2. Каждая Сторона обязуется: не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны; использовать её исключительно для исполнения Договора; обеспечить доступ к ней только тем работникам и подрядчикам, которым она необходима, под аналогичные обязательства о неразглашении; принимать разумные меры защиты (разграничение доступов, защищённое хранение).

5.3. Не является конфиденциальной информация: общедоступная не по вине получившей Стороны; правомерно полученная от третьих лиц; подлежащая раскрытию по требованию закона или уполномоченного органа (с уведомлением другой Стороны, если это допустимо).

5.4. Обязательства о неразглашении действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

5.5. Сторона, допустившая разглашение, возмещает другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким разглашением.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. За просрочку сдачи по вине Исполнителя — пеня 0,1% от суммы соответствующего этапа за каждый день, но не более 10% от суммы этапа.

6.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой фактически полученной оплаты. Исполнитель не несёт ответственности за сбой в работе стороннего оборудования и сторонних сервисов (онлайн-ККМ/ОФД, интернет-провайдер, банковские и платёжные сервисы), возникшие не по вине Исполнителя.

7. Форс-мажор и прочие условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, подтверждённых в установленном порядке; срок исполнения продлевается соразмерно их действию.

7.2. Все споры разрешаются переговорами; при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РК.

7.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения — письменными дополнительными соглашениями. Договор может быть подписан путём обмена сканированными копиями (в т.ч. по электронной почте/мессенджерам) с последующим обменом оригиналами; такие копии имеют юридическую силу.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 — Техническое задание.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Директор: Цай Платон
pllato.kz · uurraa@gmail.com
Тел.: +7 701 123 99 99

Заказчик

ИП «Mix Beauty» (реквизиты уточняются при подписании)
БИН/ИИН: _____
Представитель: Раиса

Исполнитель:

Заказчик:

_____/ Цай П. / М.П.

_____/ Раиса / М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку кассового модуля (кассы на моноблоке) сети «Mix Beauty»

А. Кассовый модуль — рабочее место продавца

А.1. Экран продажи. Сенсорный интерфейс кассира в браузере моноблока: крупные плитки товаров и категорий, работа пальцем без мыши и клавиатуры, корзина чека с количеством и суммой.

А.2. Сканирование и поиск. Добавление товара в чек сканером штрих-кодов (2D); поиск по названию и бренду для товаров без кода. Каталог единый с порталом — до 30 000 SKU.

А.3. Оплата. Наличные с подсчётом сдачи, банковская карта, Kaspi QR, смешанная оплата одним чеком. Скидка процентом или суммой в пределах прав кассира.

А.4. Чек и фискализация. Печать чека на чековом принтере. Фискализация через интеграцию с сервисом онлайн-ККМ (Webkassa / ReKassa — выбирается Сторонами): фискальный чек формируется и уходит в ОФД автоматически при продаже.

А.5. Смены. Открытие и закрытие смены, наличность на начало и конец, X/Z-отчёты, инкассация. Итоги смены автоматически попадают в финансовый учёт портала.

А.6. Возвраты. Возврат по чеку с автоматическим возвратом товара на склад точки и проводкой по журналу движений.

А.7. Кассиры и права. Вход кассира по PIN-коду; в каждом чеке фиксируется, кто его пробил. Лимиты скидок по ролям; отмена чека и скидка сверх лимита — с подтверждением управляющей.

А.8. Синхронизация с порталом. Продажа мгновенно списывает остаток точки, чек попадает в выручку пульта собственности и в отчётный лист для расчёта заработной платы продавца. Без ручных выгрузок.

А.9. Работа при нестабильном интернете. При потере связи касса продолжает оформлять продажи: чеки накапливаются в локальном буфере и досинхронизируются с порталом и сервисом онлайн-ККМ после восстановления связи.

А.10. Запуск на точках. Подключение и настройка моноблока, чекового принтера и сканера на каждой точке; пилотный запуск на одной точке; раскатка на все точки сети. Обучение продавцов — по запросу Заказчика, оплачивается отдельно (п. 2.5 Договора).

Б. Общие положения

Б.1. Объём — согласно п. 1.4 Договора: все торговые точки сети, до 10 касс, без платы за количество касс.

Б.2. Оборудование (сенсорные моноблоки, чековые принтеры, 2D-сканеры) приобретается Заказчиком напрямую и является его собственностью; Исполнитель оказывает содействие в подборе и выполняет подключение и настройку. По возможности используется имеющееся у Заказчика оборудование.

Б.3. Тариф сервиса онлайн-ККМ/ОФД оплачивается Заказчиком напрямую поставщику сервиса.

Б.4. Детализация экранов и полей в рамках настоящего ТЗ уточняется на этапе согласования кассового экрана (п. 3.2 Договора) без изменения стоимости.

Б.5. Работы сверх настоящего ТЗ (весы, печать этикеток, бонусные карты и пр.) выполняются по отдельному согласованию (п. 2.5 Договора) либо дополнительным соглашением.

Исполнитель:

Заказчик:

/ Цай П. / М.П.

/ Раиса / М.П.